

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2095/2532	นางอารีย์ ธาระสาร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายยงยุทธ นันทกุล	โจทก์
	กรมที่ดิน กับพวก	จำเลย
	นางรัตติกุล ยอดยรรยง จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 176,173 แผ่นที่ 2) ส่วนจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นแจ้งให้ทราบคำร้องโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ (อันดับ 175)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกนายยงยุทธนันทกุลเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำร้องขอของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดเลขที่18347 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พร้อมตีกแสวงสองชั้น ครึ่งเลขที่ 117/234 ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2523 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เสีย โดยให้จำเลยที่ 1ดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนโอนกลับเป็นชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเดิม หากการจดทะเบียนเพิกถอนไม่สามารถกระทำได้ด้วยประการใด ๆ ให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของผู้ที่ต้องแสดงเจตนาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิกถอนนั้น ให้

จำเลยที่ 3 ส่งมอบที่ดินพร้อมโฉนดเลขที่ 18347 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และตึกแถวสองชั้นครึ่งเลขที่ 117/234 ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้นายยงยุทธ นันทกุล จำเลยร่วมใช้เงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 3 จะได้ส่งมอบที่ดินพร้อมโฉนดที่ดินและตึกแถวพิพาทคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยแล้ว คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสียทั้งสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 170,169)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและตึกแถวพิพาท (อันดับ 152 แผ่นที่ 9)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยที่ 3 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและตึกแถวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยที่ 3 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและตึกแถวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ